

论房地产经纪人的产品和获利

廖俊平 中山大学岭南学院房地产咨询研究中心主任

本人在《中国房地产》第10期相关文章中提出了一个问题：应该对房地产经纪行为限制收费还是规范服务。那篇文章主要讨论的焦点集中在政府是否应该限制房地产经纪服务的收费，而对同时提出的另一个问题没有展开讨论，即房地产经纪人究竟应该提供哪些产品（服务同样也是产品），产品与收费之间应该具有何种关系？

房地产经纪人究竟应该提供哪些产品？这个问题如果放在10年前提出来，估计大多数人（包括房地产经纪人和客户）都会说：房地产经纪人是卖房子的，提供的产品当然就是房子。而现在，至少在北、上、广、深等房地产中介市场比较成熟的城市，房地产经纪人都会这样回答：经纪人提供的产品是房地产买卖（或者租赁）信息，以及与之配套的其他服务。

信息可以成为产品，出售信息可以获得相应的收益，这在当今信息时代已经为众人所熟悉。可尽管如此，房地产经纪人的获利方式却还是常常为人所诟病。为了充分而清晰地讨论这个问题，我们不妨先来看看典型的房地产经纪行为及其获利方式。

二手房交易过程中，房地产经纪人的行为通常是居间。我国《合同法》第424条规定：“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。”相应地，亦可将房地产居间合同定义为：房地产买卖居间合同是房地产居间人为委托人在房地产买卖过程中提供订立合同的信息及相应的配套服务，委托人支付报酬的合同。房地产经纪人在履行居间合同过程中的所为，即为居间行为。可见居间行为的主要特征是为委托人提供信息，或者简单说就是为卖家寻找买家，或为买家寻找卖家。

为什么在买卖双方相互搜寻的过程中需要房地产经纪人来提供居间服务？这是因为房地产经纪人（及其从业机构）因其专业从事房地产居间业务而成了大量买方信息和卖方信息的汇集地，这些信息或者是由经纪人花费时间收集而来，或者在等候信息的过程中需要经纪人提供收集的场所（即所谓的房地产中介地铺或者门店）并花费等待信息的时间，经纪人还需要将收集到的信息进行加工和配对，再花费时间将信息扩散出去，找到信息的需求方。因此，房地产经纪人在提供信息的过程中是花费了成本的，需要收取相应费用。而且其所收取的费用要低于信息的购买者自己去获得同样的信息所需花费的成本，同时要高于经纪人收集和加工



信息所需的成本(如此才能使经纪人从中获利)。

所以,房地产经纪人为客户(买卖双方)提供信息的过程是一个双赢或者多赢的过程,明白并认可这个道理的客户是心甘情愿为此支付费用的。

那为什么还会有人对房地产经纪人据此获利的行为提出异议呢?这主要有两方面原因。一是在房地产经纪行为不成熟、市场还不够发达的地区,人们还没有认识到这种信息交易的合理性和经济性(以广州为例,就在 10 年前,想出售房屋的业主还习惯于自己在报上登小广告,并且照例写上“中介免谈”);二是因为房地产经纪行业的确还存在利用信息不对称不当获利的情况,比如“吃差价”就是这样的典型(即房地产经纪人利用买卖双方不知道对方的价格信息,向卖方低报成交价、向买方报高价,将价差收归己有)、这虽然也可以说是利用信息在获利,但这样的获利行为是既不合理也不合法的,也理所当然地会受到谴责和处罚。因此,我们可以说房地产经纪人应该以合法获得的信息来合法获利,而不能非法获取或者是非法利用这些信息获利。

进而我们可以推论:规范房地产经纪人的行为是十分必要的。也就是说,应当规定房地产经纪人如何获得信息,获得哪些信息,可以利用哪些信息获利,如何利用这些信息获利。或者说要对房地产经纪人的工作内容以及工作标准作出规范,并将这些内容和标准公诸于众,使客户能够明确知道自己可以从房地产经纪人这里获得哪些服务,进而和经纪人协商确定自己要为这些服务支付多少费用。

在房地产中介市场发达的地区,客户往往还会委托经纪人协助办理成交后的产权转移等各种手续,因为房地产经纪人熟知这些程序,可以更熟练、更快捷地帮助客户完成这些工作。相应地,客户会另外支付费用给经纪人,而有时经纪人也会把这些费用包含在中介费里一并收取。在这种情况下,同样有必要在签订中介服务合同的时候就清楚地说明经纪人应该提供哪些服务,相应地收取多少费用。

总之,合法地、透明地提供信息和服务并协商收取费用,这才是房地产经纪服务的题中应有之义。

李求军 / 责任编辑